

MISTRAL AI

Société par actions simplifiée au capital de 19.189,04 euros

Siège social : 21 rue Tandou, 75019 Paris

952 418 325 RCS Paris

(la « **Société** »)

**EXTRAIT DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS PRISES PAR ACTE SOUS
SEING PRIVÉ
EN DATE DU 5 DÉCEMBRE 2023**

[]

“PREMIÈRE DÉCISION

*Création d'une nouvelle catégorie d'actions [] (les « **Actions A** »)*

Les Associés, statuant à l'unanimité,

étant précisé que les Associés titulaires d'actions ordinaires devant être converties dans les conditions décrites ci-après en Actions A, ne prennent pas part à l'adoption de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article L. 228-15 du Code de commerce,

[],

décident, conformément aux dispositions de l'article L. 228-11 et suivants du Code de commerce de créer une nouvelle catégorie d'actions, à savoir des actions de préférence dites « Actions A » (les « **Actions A** »), dont la valeur nominale unitaire sera de 0,01 euro, []

décident que les droits particuliers attachés aux Actions A seront tels que figurant dans les Nouveaux Statuts,

approuvent les avantages particuliers résultant pour les titulaires d'Actions A,

décident de modifier corrélativement les droits et avantages particuliers attachés aux Actions SP et aux Actions Seed, conformément aux stipulations de l'article 9 des Nouveaux Statuts,

[]

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés [].

2 Décision

*Augmentation de capital d'un montant nominal de 4.459,06 euros par la création et l'émission de 445.906 Actions A dites « Actions A-1 » à des fins d'identification uniquement (les « **Actions A-1** ») [] (l'« **Augmentation de Capital** »)*

Les Associés, statuant à l'unanimité,

[]

décident, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-129, L. 228-91 et L. 225-138 du Code de commerce, d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de 4.459,06 euros (l'« **Augmentation de Capital** »), pour le porter de 19.189,04 euros à 23.648,10 euros, par l'émission de 445.906 Actions A dites « Actions A-1 » à des fins d'identification uniquement (les « **Actions A-1** »), d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune [] ([] une « **ABSA A-1** »),

décident que les ABSA A-1 nouvelles devront, lors de leur souscription, être intégralement libérées pour la totalité du prix de souscription par versement en numéraire (y compris par compensation de créances certaines, liquides et exigibles sur la Société) dans les conditions prévues par la loi,

[]

décident que les souscriptions aux ABSA A-1 nouvelles seront reçues au siège social de la Société à l'issue de la présente décision et ce jusqu'au 18 décembre 2023 (inclus) contre remise du bulletin de souscription et du versement correspondant, étant précisé que la souscription sera close par anticipation dès que toutes les ABSA A-1 auront été souscrites dans les conditions prévues dans la présente décision,

décident que les fonds provenant des versements en numéraire seront déposés sur le compte ouvert au nom de la Société aux seules fins de l'Augmentation de Capital []

décident que si, en date du 18 décembre 2023 à minuit, la totalité des souscriptions et versements n'a pas été recueillie, le Président pourra (i) utiliser la faculté de réduction prévue par l'article L. 225-134, 1° du Code de commerce ou (ii) proroger le délai de souscription,

[]

décident que les ABSA A-1 nouvelles porteront jouissance et seront inscrites en compte dès la date de réalisation définitive de l'Augmentation de Capital. Elles seront, dès la date de réalisation définitive de l'Augmentation de Capital, soumises à toutes les dispositions des statuts relatives aux actions et aux décisions de la collectivité des associés,

[]

décident que l'Augmentation de Capital sera définitivement réalisée par l'obtention du certificat du dépositaire des fonds attestant la libération des souscriptions,

décident de donner tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente décision, notamment à l'effet de :

- recueillir les souscriptions des ABSA A-1 et les versements y afférents ;
- procéder à la clôture anticipée de la période de souscription ou la proroger, le cas échéant ;
- utiliser la faculté de réduction prévue par l'article L. 225-134, 1° du Code de commerce ;
- obtenir le certificat attestant la libération et la réalisation de l'Augmentation de Capital ;
- procéder au retrait des fonds après la réalisation de l'Augmentation de Capital ;
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive l'Augmentation de Capital décidée conformément aux termes de la présente décision ;
- constater la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital ;
- []
- modifier les statuts de la Société, et généralement, faire le nécessaire ;
- imputer les frais de l'Augmentation de Capital sur la prime d'émission ;
- procéder à toutes écritures corrélatives dans les livres de la Société ; et
- d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la présente décision.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

3 Décision

Suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de personnes nommément désignées

Les Associés, statuant à l'unanimité, []

décident, en conséquence de l'adoption de la précédente décision relative à l'Augmentation de Capital, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription des 445.906 ABSA A-1 nouvelles au profit des personnes et dans les proportions suivantes []

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés

4 Décision

*Conversion, sous condition suspensive, de 66.975 actions ordinaires de la Société en 66.975 actions de préférence de catégorie SP dites « Actions SP » (les « **Actions SP** »)*

Les Associés, statuant à l'unanimité,

étant précisé que les associés titulaires d'actions ordinaires devant être converties dans les conditions décrites ci-après en Actions SP ne prennent pas part à l'adoption de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article L. 228-15 du Code de commerce,

[]

décident, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital, de convertir [] (les « **Actions Converties 1** ») selon un taux de conversion d'une Action Convertie pour une Action SP, soit 66.975 Actions Converties 1 pour 66.975 Actions SP,

approuvent, en tant que de besoin, les avantages particuliers résultant de la conversion des Actions Converties 1 en Actions SP,

constatent que cette conversion n'a aucun impact sur le montant du capital social de la Société,

donnent tous pouvoirs au Président aux fins de :

- constater la conversion définitive des Actions Converties 1 en Actions SP ;
- apporter aux Statuts les modifications corrélatives ; et
- d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés [].

5 Décision

*Constatation de la conversion de 60.261 obligations convertibles émises par la Société en 107.477 Actions A nouvelles dites « Actions A-2 » à des fins d'identification uniquement (les « **Actions A-2** »),*
[]

Les Associés, statuant à l'unanimité, []

rappellent que :

- aux termes des sixième et septième décisions des décisions unanimes des associés en date du 2 juin 2023 (les « **Décisions Unanimes OC 06.2023** »), les Associés ont décidé (i) de procéder à

l'émission d'un emprunt obligataire [] par l'émission de 35.441 obligations convertibles en actions (les « **OC 06.2023** ») [] et (ii) de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés et de réserver la souscription des 35.441 OC 06.2023 au profit des personnes et dans les proportions suivantes []

- aux termes des dixième et onzième décisions des Décisions Unanimes OC 06.2023, les Associés ont décidé (i) de déléguer au Président, jusqu'au 31 août 2023, toute compétence à l'effet de décider et procéder, à l'émission, en une ou plusieurs fois, d'un nombre maximum de 24.892 OC 06.2023 [] (la « **Délégation OC 06.2023** ») et (ii) de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés et de réserver la souscription de la totalité des 24.892 OC 06.2023 au profit des catégories de personnes []
- aux termes des décisions en date du 14 juin 2023, le Président a décidé de faire usage de la Délégation OC 06.2023 et de procéder à l'émission de 22.875 OC 06.2023 [] au profit des personnes et dans les proportions suivantes []
- aux termes des décisions en date du 31 août 2023, le Président a décidé de faire usage de la Délégation OC 06.2023 et de procéder à l'émission de 1.945 OC 06.2023 [] au profit de []

constatent que [] les OC 06.2023 seront automatiquement converties en Actions A nouvelles dites « **Actions A-2** » à des fins d'identification uniquement (les « **Actions A-2** ») []

constatent, sous condition suspensive de la réalisation de l'Augmentation de Capital, la conversion des OC 06.2023 [] et la souscription corrélative de 107.477 Actions A-2 au profit des personnes et dans les proportions suivantes []

constatent ainsi, sous condition suspensive de la réalisation de l'Augmentation de Capital, l'augmentation de capital de la Société d'un montant nominal de 1.074,77 euros par l'émission de 107.477 Actions A-2, []

décident que les Actions A-2 seront soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société et porteront jouissance à compter de cette date, []

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

6 Décision

[]

7 Décision

[]

8 Décision

Conversion, sous conditions suspensives, d'un nombre maximum de 10.356 actions ordinaires en un nombre maximum de 10.356 Actions A-1

Les Associés, statuant à l'unanimité, []

après avoir pris connaissance des [] cessions d'un nombre total maximum de 10.356 actions ordinaires sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital (les « **Cessions d'Actions** »),

sous la condition suspensive de la réalisation de l'Augmentation de Capital et de la réalisation définitive, dans le cadre de la Cession d'Actions, des cessions, chacune pour ce qui les concernent et

indépendamment les unes des autres, portant sur un nombre total maximum de 10.356 actions ordinaires (les « **Actions Cédées** »),

décident de convertir les Actions Cédées en Actions A-1,

décident que la réalisation de chacune des Cessions d'Actions entraînera la conversion automatique des Actions Cédées concernées en Actions A-1, []

précisent que le taux de conversion des Actions Cédées sera d'une (1) Action Cédée pour une (1) Action A-1, soit 10.356 Actions Cédées pour 10.356 Actions A-1,

approuvent, en tant que de besoin, les avantages particuliers résultant de la conversion des Actions Cédées en Actions A-1,

donnent tous pouvoirs au Président aux fins de :

- constater la réalisation effective de chacune des Cessions d'Actions ;
- constater en conséquence la conversion définitive des Actions Cédées en Actions A-1 ;
- apporter aux statuts les modifications corrélatives ; et
- d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

9 Décision

[]

10 Décision

[]

11 Décision

Délégation de compétence à conférer au Président en vue de procéder, en une ou plusieurs fois, à une ou plusieurs augmentations de capital par émission d'un maximum de 39.028 Actions A-1 [] représentant un montant nominal maximum de 390,28 euros

Les Associés, statuant à l'unanimité, []

sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital,

sous la condition suspensive de l'adoption de la Douzième Décision ci-dessous relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées,

décident de déléguer au Président, jusqu'au 31 mars 2024, toute compétence à l'effet de décider et procéder, en une ou plusieurs fois à une augmentation de capital d'un montant nominal maximum de 390,28 euros par l'émission d'un nombre maximum de 39.028 ABSA A-1, d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune, [] (la « **Délégation ABSA A-1** »),

décident que les ABSA A-1 nouvelles émises sur usage de la présente délégation porteront jouissance et seront inscrites en compte dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital correspondante. Elles seront, dès la date de réalisation définitive de l'augmentation de capital, soumises à toutes les dispositions des statuts de la Société relatives aux actions et aux décisions de la collectivité des associés,

[]

décident de donner tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente décision, notamment à l'effet de :

- vérifier la libération du capital social avant toute nouvelle émission ;
- décider de la date et du montant des émissions ;
- fixer la date et le lieu des souscriptions ;
- arrêter la liste des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription au sein de la catégorie définie à la décision suivante et le nombre d'ABSA A-1 à souscrire par chacun d'eux ;
- recueillir les souscriptions des ABSA A-1 et les versements y afférents ;
- procéder à la clôture anticipée de la souscription ou proroger sa date, le cas échéant ;
- utiliser les facultés de réduction prévues par l'article L. 225-134, 1° du Code de commerce;
- obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation des augmentations de capital pouvant résulter de la mise en œuvre par le Président de la présente Délégation ABSA A-1;
- []
- constater toute libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues à l'encontre de la Société ;
- procéder au retrait des fonds après la réalisation de la ou des augmentations de capital pouvant résulter de la présente décision;
- accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive les augmentations de capital pouvant résulter de la présente décision ;
- constater la réalisation définitive des augmentations de capital pouvant résulter de la présente décision ;
- modifier les statuts, et généralement, faire le nécessaire ;
- imputer les frais des augmentations de capital sur la prime d'émission ;
- procéder à toutes écritures corrélatives dans les livres de la Société ; et
- d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la présente émission ;

[]

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

12 Décision

Suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées

Les Associés, statuant à l'unanimité, []

sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital,

décident, conformément aux dispositions des articles L. 225-135 et L. 225-138 du Code de commerce, en conséquence de l'adoption de la précédente décision, de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux associés par l'article L. 225-132 du Code de commerce et de réserver la souscription des 39.028 ABSA A-1 aux catégories de personnes suivantes []

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

13 Décision

[]

14 Décision

[]

15 Décision

[]

16 Décision

[]

17 Décision

[]

18 Décision

[]

19 Décision

[]

20 Décision

[]

21 Décision

[]

22 Décision

[]

23 Décision

Refonte globale des statuts de la Société et adoption des Nouveaux Statuts à la suite de l'adoption des décisions ci-dessus

Les Associés, statuant à l'unanimité, []

après avoir pris connaissance du Rapport du Président,

en conséquence des décisions qui précèdent et sous la condition de la création des Actions A et la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital,

décident d'apporter aux statuts de la Société les modifications requises par la création des Actions A et la réalisation de l'Augmentation de Capital,

décident en outre de modifier globalement les statuts de la Société,

adoptent ainsi article par article, puis dans son ensemble, le texte des Nouveaux Statuts, joints en Annexe 1 aux présentes,

décident d'adopter les Nouveaux Statuts,

précisent que les Nouveaux Statuts entreront en vigueur à compter de la réalisation de l'Augmentation de Capital,

donnent tous pouvoirs au Président aux fins de constater la levée de la condition suspensive et la prise d'effet corrélative des statuts refondus de la Société.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

24 Décision

☐

25 Décision

☐

26 Décision

☐

27 Décision

Pouvoirs pour formalités

Les Associés, statuant à l'unanimité,

confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiés conformes du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités, dépôts, enregistrements, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés, et plus généralement faire le nécessaire y compris par voie électronique.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.”

Fin des extraits. Copie certifiée conforme par le Président.

DocuSigned by:

9ECFE7A074144FE
Président
Arthur MENSCH